Preclusão, Prescrição e Decadência

Sempre que uma infração é cometida, nasce para os órgãos de trânsito o poder-dever de punir o infrator.

Então, assim como a lei permite que o Estado puna o infrator, a lei também determina o prazo razoável em que a punição deve ocorrer, para que não perca seu caráter sancionador e educativo, tornando-se uma mera vingança do Estado contra o infrator.

Isso que podemos chamar até de desinteresse, afeta o princípio da eficiência dos atos processuais e procedimentais dos órgãos de trânsito, acarreta a perda do "poder de punir" do Estado, a qual recebe o nome de prescrição.

A **prescrição** retrata a extinção do **direito de punir** do Estado, em vista do não exercício desse direito, em um determinado período de tempo.

A prescrição tem, portanto, duas características principais: 1. Um direito a ser exercido; 2. Um prazo limite para o exercício desse direito.

Em termos técnicos, é a extinção legal, ou seja, decorre de lei, por decurso de prazo da **pretensão** de se exigir o cumprimento de uma obrigação diante da violação a um direito, na forma do que determina o art. 189 do Código Civil, vejamos:

> *Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição […].*

Isso quer dizer que, ocorrendo uma infração de trânsito, por exemplo, nasce para o órgão de trânsito competente, a <u>pretensão</u> de aplicar uma penalidade.

No CTB, temos como exemplo de pretensão, o art. 289-A, que terá vigência apenas em 1º de janeiro de 2024, vejamos:

> *Art. 289-A. O não julgamento dos recursos nos prazos previstos no § 6º do art. 285 e no caput do art. 289 deste Código ensejará a prescrição da **<u>pretensão punitiva</u>**.*

No direito de trânsito, usamos a Lei 9.873/99, que é a Lei Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Isso quer dizer que os órgãos competentes não têm o direito de punir o motorista por tempo indeterminado. Terá um momento que esse direito será extinto pelo decurso do prazo legal. Não existe, pois, penalidade que seja eterna.

Preclusão, como você me ouve falando aqui na Formação, ocorre quando a lei fixa um prazo final para a prática de um determinado ato administrativo. Exemplo: expedição da notificação da autuação em 30 dias.

Transcorrido o prazo, ocorre a perda da oportunidade de praticar o ato.

E a decadência? A decadência tem relação com o direito punitivo do órgão de trânsito. A decadência é uma forma de extinção do direito de punir, tendo em vista a ocorrência da prescrição ou da preclusão do ato administrativo a ser praticado.

Decadência nada mais é do que a perda do direito de dar continuidade à aplicação da penalidade e não a extinção do direito de punir, que ocorre com a prescrição.

Como o Código de Trânsito Brasileiro foi omisso em relação ao instituto da prescrição nos processos administrativos de trânsito, devemos utilizar a analogia, ou seja, utilizar a Lei que seja mais adequada ao preenchimento dessa lacuna.

Assim, o mais adequado é analisar a prescrição tendo como base as regras contidas na Lei 9.873/99, que regula as normas de prescrição da pretensão punitiva nos processos administrativos federais, de forma direta e indireta.

Aliás, as Resoluções 918 e 723, do CONTRAN já trazem essa previsão:

> *Resolução 918:*
> *Art. 14. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB* ***e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999****, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.*
>
> *Resolução 723:*
> *Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999:*
> ***I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos;***
> ***II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos;***
> ***III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.***

Portanto, a concepção mais lógica e menos conflitante, é a aplicação da Lei 9.873/99 ao processo administrativo de trânsito.

Pela leitura deste artigo, podemos perceber que temos 3 tipos de prescrição: Prescrição da ação punitiva: 5 anos; Prescrição da ação executória: 5 anos e Prescrição Intercorrente: 3 anos.

Prescrição da Ação Punitiva

A pretensão da punição é o direito que o Estado tem de punir os infratores de trânsito. e começa com a data do fato. No caso de infração auto suspensiva, a data do cometimento da infração e no caso de suspensão por pontos, da data da última infração que compõem o bloco.

A prescrição da ação punitiva acontece se se passarem 5 (cinco) anos desde a data da infração que resultou na suspensão e o motorista não for notificado quanto à instauração do processo administrativo; Isso, é claro, após esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa é que a pontuação prevista no artigo 259 será considerada para fins de instauração de processo de suspensão.

Para que você possa entender melhor, eu quero te dar um exemplo. Imagine que o seu cliente cometeu uma infração auto suspensiva em fevereiro de 2015.

A notificação de instauração do processo administrativo só veio em setembro de 2018.

Assim, quando acontecer a expedição desta notificação, aquela contagem de cinco anos para a **prescrição da ação punitiva**, que começou a partir de fevereiro de 2015, ou seja, quando a infração foi cometida, é zerada.

Isso porque de fevereiro de 2015 até setembro de 2018 são apenas 3 anos e 5 meses, portanto, tempo insuficiente para caracterizar a prescrição da ação punitiva.

Prescrição da Ação Executória

Por sua vez, a prescrição da ação executória, é o direito que o órgão de trânsito possui de executar a penalidade imposta ao condutor infrator depois do trânsito em julgado do processo administrativo, ou seja, é fazer com que o condutor

efetivamente cumpra a penalidade, acontece se completarem 5 (cinco) anos após a notificação final, que comunica a imposição da penalidade e o penalizado não iniciar o cumprimento da penalidade.

Como vimos na fase processual, assim que acontece uma das hipóteses do artigo 261 do CTB, é instaurado o processo de suspensão.

Se o motorista não recorrer ou caso seus recursos sejam indeferidos, ele receberá uma última notificação, a de imposição da penalidade, comunicando, ainda, a necessidade de entregar a CNH ao DETRAN para, então, dar início ao cumprimento da penalidade.

É a partir daí que o prazo prescricional de cinco anos da **ação executória** começa a correr. Mas isso não quer dizer que basta o motorista não entregar a habilitação que, decorrido esse prazo, haverá a prescrição da suspensão do direito de dirigir.

Na realidade, quando o prazo informado na notificação para o motorista entregar a sua habilitação encerrar, a penalidade é registrada no RENACH, independentemente de quem tem a posse do documento, conforme orientação do artigo 16 da Resolução 723, conforme vimos no módulo do início do cumprimento da penalidade, veja:

> *Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENACH:*
> *I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do prazo para a interposição do recurso, em 1ª ou 2ª instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de habilitação eletrônico;*
> *II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação físico, caso a penalidade seja mantida em 2ª instância recursal;*
> *III - na data de entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas nos incisos I e II.*
> *§ 1º Na notificação de resultado dos recursos de 1ª e de 2ª instâncias deverão constar as informações definidas no art. 15, no que couber.*
> *§ 2º A inscrição da penalidade no RENACH conterá a data do início e término da penalidade, período durante o qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem.*

Isso quer dizer que, neste caso, a prescrição da suspensão do direito de dirigir se caracteriza quando o motorista não entrega a CNH e o órgão também NÃO registra a penalidade no RENACH.

Então eu posso te dizer que, neste ponto temos duas situações que podem ocorrer a prescrição: **a)** De cinco anos para a instauração do processo

administrativo; **b)** De cinco anos para o cumprimento de fato da penalidade, após a aplicação da penalidade.

Prescrição Intercorrente

Caso o processo fique paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, teremos a **prescrição intercorrente**.

Vamos de exemplo: imagine que o motorista tenha sido notificado da instauração do processo de suspensão e o prazo final para apresentação de defesa era o dia 27/03/2017. O motorista, então, apresenta, tempestivamente sua defesa. O órgão de trânsito, por sua vez, deixa o processo "aguardando julgamento" até o dia 02/04/2020 e, só após esse dia, profere sua decisão julgando a defesa apresentada.

Neste caso teremos um processo prejudicado pelo instituto da prescrição intercorrente. Eis que ficou paralisado por mais de 3 anos.

Dito isso, convém atentar-se para o que preceitua a Lei nº 9.873/99, bem como o art. 24 da Resolução 723 do CONTRAN, como visto:

> *Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.*
> *§ 1º* ***Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada****, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (grifo nosso)*

Entendida as questões e diferenciações das prescrições existentes no processo de suspensão, é nosso dever, como defensor dos motoristas, alegar em preliminar de mérito.

A declaração da prescrição, independentemente da modalidade, acarretará, então, no arquivamento do processo de suspensão/cassação de ofício ou a pedido da parte (tese de defesa).

Causas de Interrupção e Suspensão da Prescrição

Além dos tipos de prescrição, é preciso falar das causas de interrupção da prescrição.

A principal diferença entre interrupção e suspensão de prazos é que quando há **interrupção dos prazos, o prazo parou e começou do zero.**

A suspensão do prazo, por sua vez, desconta-se o período relacionado à causa da suspensão, ou seja, **retoma o prazo de onde houve a suspensão.**

Segundo dispõe a Lei 9.873, ocorre a interrupção do prazo prescricional em dois momentos oportuno dentro do processo administrativo punitivo de trânsito:

> Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
> I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
> II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
> III - pela decisão condenatória recorrível.
> IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

Essa causa interruptiva é a essência do cálculo da prescrição, pois ocorre apenas uma única vez no processo administrativo de trânsito, ao contrário do que determina a Resolução 723, do CONTRAN.

Esse fato causa uma diminuição bastante expressiva em relação à duração do processo administrativo e deve ser observada com muita atenção.

Ora, se o prazo prescricional é interrompido com a notificação de instauração e o novo prazo começa apenas após a última notificação, no meio disso tudo o Detran pode demorar o tempo que quiser para impor a penalidade contra o motorista?

Aqui a resposta é não, por conta da prescrição intercorrente.

<u>Preclusão</u>

Se diante de um ato ilícito nasce para o Estado o direito de punir o infrator, toda aplicação de penalidade pressupõe a existência de um processo administrativo que deve observar uma série de procedimentos estabelecidos em legislação específica.

O processo punitivo, por sua vez, deve durar por um prazo de tempo razoável, pois a demora excessiva pode ocasionar prejuízos à defesa do infrator, como também comprometer a eficiência na aplicação da penalidade.

Justamente para que isso ocorra, para que o processo seja eficiente e célere, as normas processuais estabelecem momentos oportunos para a prática dos atos procedimentais e **um prazo limite para que sejam praticados**, sob pena de extinguir o direito de ação.

Caso o prazo estabelecido não seja observado por aquele que detém esse direito, ocorrerá a perda do direito de ação, que recebe o nome de preclusão.

A preclusão pode ocorrer por inobservância a prazos, também chamada de preclusão temporal e também pela prática de atos incompatíveis com outro ato anteriormente praticado, chamada de preclusão lógica.

Podemos dividir a preclusão, no direito de trânsito, em três grupos distintos, a saber:

1. Prazos para os órgãos de trânsito instaurarem o processo administrativo;
2. Prazos para os órgãos de trânsito aplicarem as penalidades;
3. Prazos para os infratores ou proprietários de veículo praticarem atos processuais de garantia de seus direitos;

Ocorrendo a perda desses prazos, ocorrerá a decadência do direito, tanto de punir, quanto de se defender contra os atos administrativos praticados, por isso a importância de conhecer todos os prazos processuais contidos no Código de Trânsito Brasileiro.

PRECLUSÃO, PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Feitas essas breves considerações sobre os dois institutos, fica mais fácil entender o momento em que ambos ocorrem no processo administrativo de trânsito, sendo que a preclusão sempre acontece antes da prescrição, o que justifica seja estudada em primeiro plano, separando a regra voltada para os órgãos de trânsito e depois para os infratores.

Todas as regras do processo administrativo punitivo de trânsito estão contidas entre os artigos 280 e 290, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo qualquer distinção da regra entre as penalidades previstas na Lei.

Vale dizer: As regras se aplicam tanto à penalidade de multa quanto às penalidades de suspensão e cassação da habilitação.

Faço essa ressalva porque a grande maioria das autoridades de trânsito reconhecem as regras apenas para a penalidade de multa, excluindo as demais, o que é um conceito equivocado e que precisa ser alterado.